

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת ניסים ואטורי

4833/25/פ

הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון – סיוע בתשלום ביטוח רכב ואגרת רישיון לשכול), התשפ"ד–2024

1. תיקון סעיף 15ג בחוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 15ג(ט), במקום "לא למנה שיש לה" יבוא "לשכול או לא למנה שיש להם".
2. תיקון סעיף 15ד בחוק העיקרי, המילים "וסיוע באגרת רישיון רכב" – יימחקו.

דברי הסבר

חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום), התש"י–1950 (להלן – החוק), קובע כיום את זכותה של אלמנה של חלל צה"ל שיש לה רכב, לקבל סיוע בתשלום ביטוח רכב והחזר תשלום אגרת רישיון רכב בשיעור שיקבע שר הביטחון. הוראה זו משלימה את סעיפים 15ג(ז) ו-15ח(ח) לחוק הקובעים את זכותה של אלמנה למענקים ומלווים לרכישת רכב. זכויות דומות, למענק ומלווה לרכישת רכב, נקבעו ביחס לשכול בהוראות סעיפים 15ג(ד)–15ו(ו) לחוק, בנוסף במסגרת סעיף 15ד(יח) לחוק נקבע כי כחלק מהטבות לרווחה כלכלית יהיה השכול זכאי למענק חודשי בסכום של 417 שקלים חדשים כשחלק קטן ממנו הוא לטובת סיוע בתשלום אגרת רישיון רכב. כלומר, ההטבה שמקבלים הורים ביחס לביטוח רכב ואגרת רישיון רכב חלקית וסכומה נמוך מהסכום שלו זכאית אלמנה. מדובר בהפליה לא צודקת ולא עניינית המקפחת את זכויותיהם של הורים שכולים למול זכויותיה של אלמנה. לפיכך, מוצע להשוות את זכותם של הורים שכולים לזכותה של אלמנה לקבלת סיוע בתשלום ביטוח רכב והחזר תשלום אגרת רישיון רכב בשיעור שנקבע על ידי שר הביטחון.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום

¹ ס"ח התש"י, עמ' 162.

י"ח בתמוז התשפ"ד (24.07.2024)